

vertreten durch

danke für das freundliche Gespräch!

Wie besprochen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten das Angebot für

Bei Rückfragen können Sie sich jederzeit melden!

Viele Grüße!

Luis Wagner

Wagner Hausverwaltung GmbH

Vertrag für die Immobilienverwaltung

Zwischen

Wagner Hausverwaltung GmbH, Staufeneckstraße 17, 70469 Stuttgart

vertreten durch Luis Alexander Wagner

- nachfolgend „Immobilienverwalter“ genannt –

und

vertreten durch

- nachfolgend „Auftraggeber“ genannt –

wird folgender Immobilienverwaltervertrag geschlossen:

Vertragsgegenstand

Der Auftraggeber überträgt dem Immobilienverwalter die Verwaltung der Mietobjekte

1. Vertragsdauer und Kündigung

Der Vertrag wird auf die Dauer von Jahren fest abgeschlossen. Er beginnt mit dem und endet am Er verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht von einer der Vertragsparteien unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Vertragsende gekündigt wird. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgt.

Veräußert der Auftraggeber das Objekt während der Laufzeit dieses Vertrags, können sowohl er als auch die Hausverwaltung den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist auf den Ablauf des Monats kündigen, in dem der Kaufvertrag mit dem Erwerber abgeschlossen wird. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Zeitpunkt des der Hausverwaltung unverzüglich mitzuteilen.

Im Übrigen bleiben die beiderseitigen Rechte zur Kündigung aus wichtigem Grund unberührt.

2. Aufgaben des Immobilienverwalters

Der Immobilienverwalter ist verpflichtet, die Immobilienverwaltung gewissenhaft zu führen und alles zu tun, was zu einer ordnungsgemäßen Verwaltung notwendig ist. Er ist berechtigt und verpflichtet, die wirtschaftlichen und sonstigen Interessen des Auftraggebers in jeder Hinsicht zu beachten und zu vertreten.

2.1) Allgemeine Verwaltung

- Erfassung der Stammdaten des Verwaltungsobjekts
- Vertretung des Auftraggebers im Zusammenhang mit dem Objekt gegenüber allen Behörden
- Überprüfung aller Betriebs- und Bewirtschaftungskosten und deren Überwachung
- Überwachung des Versicherungsschutzes für das Objekt, Regulierung eventueller Schadensfälle, Prüfung von Einsparungsmöglichkeiten bei den Prämien für Versicherungsverträge nebst Kündigung von bestehenden und Neuabschluss von Versicherungsverträgen
- Anmelden und Durchsetzen von Gewährleistungsansprüchen sowie Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten
- Verwaltung von Hausakten, Belegen und sonstigen Unterlagen des Verwaltungsobjekts

2.2) Allgemeines Rechnungswesen

- Erstellung, Abrechnung aller Ein- und Ausgabenvorgänge
- Erstellung einer aktuellen Zahlungsrückstandsliste
- Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung
- Erstellung der Nebenkostenabrechnung und Einziehung evtl. Nachforderungen sowie ggf. Vorschlag zur Anpassung der Vorausleistung
- Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs

2.3) Mietverwaltung

- Erfassung aller Stammdaten der Mieter
- Mietersuche, Prüfung der Bonität der Mieter und Neuvermietung, Mietvertragserstellung, Abschluss und Kündigung von Mietverträgen nach Absprache
- Abnahme und Übergabe der Mietwohnungen bei Mieterwechsel nebst Protokollerstellung über den Wohnungszustand nach Absprache
- Zwischenablesungen bei Mieterwechsel nach Absprache
- Sicherstellung und Verwaltung von Mietkautionen
- Korrespondenz und Regelung aller Angelegenheiten mit den Mietern
- Eingangskontrolle der Mietzahlungen und Betriebskostenvorauszahlungen
- Beitreibung offener Miet- und Betriebskostenvorauszahlungen einschließlich der Durchführung des außergerichtlichen Mahnverfahrens
- Prüfung und Zahlung aller Ausgaben im Zusammenhang mit den Mietverhältnissen
- Überprüfung des Mietpreisniveaus und vereinbarter Mietgleitklauseln
- Mieterhöhungen unter Berücksichtigung des Mietspiegels bzw. der ortsüblichen Vergleichsmiete
- Erhöhung der Betriebskostenvorauszahlungen
- Erstellung der Betriebskostenabrechnung und Einziehung von Nachforderungen

2.4) Technische Verwaltung

- Überwachung und Sicherstellung des laufenden Betriebs der Heizungs-, Sanitär- und sonstigen Anlagen des Verwaltungsobjekts nebst Abschluss und Kündigung der dafür erforderlichen Lieferverträge mit Versorgern sowie Wartungsverträgen mit Handwerkern bzw. Handwerksfirmen
- Abschluss und Kündigung von Hausmeisterverträgen sowie von Verträgen mit sonstigen Hilfskräften für die Reinigung des Treppenhauses und der Gemeinschaftseinrichtungen, Pflege und Instandhaltung der Außenanlagen sowie des Winter- und Straßendienstes nebst der Kontrolle und Überwachung der beauftragten Personen
- Veranlassung notwendiger Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen bis zu 1000 Euro netto, in Abstimmung mit dem Auftraggeber sowie deren Überwachung und Abnahme
- Regelmäßige Begehungen zur Feststellung etwaiger Mängel des Verwaltungsobjekts
- Information des Auftraggebers über alle Mängel und wichtigen Vorkommnisse hinsichtlich des Verwaltungsobjekts

3. Provisionen

Der Immobilienverwalter ist nicht berechtigt, Provisionen oder andere Zuwendungen von Mietern, Handwerkern, Lieferanten oder sonstigen Dritten in Bezug auf das Objekt zu fordern, sich gewähren zu lassen oder anzunehmen.

Ein Verstoß hiergegen berechtigt den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung des Immobilienverwaltervertrages.

4. Rechnungslegung

- Die Verwaltung wird bei der DKB ein Treuhand-Mietenkonto pro Objekt anlegen.
- Über das Sonderkonto wird der gesamte Zahlungsverkehr abgewickelt. Dazu erhält der Immobilienverwalter für das Sonderkonto Bankvollmacht.
- Mietkautionen stehen im Eigentum des Mieters und sind auf einem gesonderten Sparkonto anzulegen, das der Immobilienverwalter anlegt.
- Der Immobilienverwalter verpflichtet sich zur ordnungsgemäßen Buchführung über sämtliche Einnahmen und Ausgaben sowie zur geordneten Sammlung der Belege und Objektunterlagen.
- Die Rechnungslegung des Immobilienverwalters gegenüber dem Auftraggeber erfolgt jährlich.

5. Haftung des Verwalters

- Der Verwalter hat seine Aufgaben mit der Sorgfalt eines erfahrenen und fachkundigen Verwalters von Wohnungseigentum zu erfüllen und alle mit seiner Tätigkeit zusammenhängenden Rechtsvorschriften zu beachten.
- Die Haftung für ein Verhalten des Verwalters und seiner Erfüllungsgehilfen, das weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ist, wird der Höhe nach auf die Versicherungssumme begrenzt. Von der Beschränkung der Haftung nicht erfasst sind Ansprüche aus vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln oder vom Verwalter zu vertretenden Verletzungen von Leben, Körper oder Gesundheit. Unbeschränkt haftet der Verwalter auch für die Erfüllung der Pflichten, deren Einhaltung erforderlich ist, um den Vertragszweck zu erreichen (sog. Kardinalpflichten).

6. Vergütung

- Der Immobilienverwalter erhält für die Tätigkeit nach Abschnitt II dieses Vertrags eine monatliche Vergütung in Höhe von 30 EUR netto pro verwalteter Wohneinheit. Die Vergütung wird pro Jahr um 1 EUR netto pro Einheit erhöht, erstmalig am
- Der Immobilienverwalter ist berechtigt, die Vergütung und den Aufwendungsersatz aus den eingehenden Mieteinnahmen zu entnehmen.
- Die Vergütung ist fällig am Monatsanfang, erstmals am
- Zusätzlich erhält der Immobilienverwalter pro Mieterwechsel für seine Leistungen eine gesonderte Vergütung in Höhe von 2 durchschnittlichen Monatsmieten des Hauses. Diese gilt nur nach Auftrag zur Neuvermietung durch den Auftraggeber.
- Der Verwalter erhält eine Aufwandentschädigung in Höhe von 5% netto auf netto Renovierungsmaßnahmen, jedoch mindestens 250 EUR netto. Reine Instandhaltungsmaßnahmen, die keinen Angebotsvergleich und eine direkte Beauftragung beinhalten sind davon ausgeschlossen.

7. Vertretung

Der Immobilienverwalter ist verpflichtet, für eine Vertretung in Krankheits-, Urlaubs- und sonstigen Verhinderungsfällen eigenverantwortlich zu sorgen. Der Vertreter ist Erfüllungsgehilfe des Immobilienverwalters. Eine Übertragung der Vertretung auf Dauer auf einen Dritten ist nur mit ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

8. Haftpflichtversicherung

Der Immobilienverwalter weist dem Auftraggeber vor Aufnahme der Tätigkeit das Bestehen einer Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von wenigstens 500.000 € pro Schadensfall sowie 1.000.000 € für alle Versicherungsfälle eines Jahres nach. Er verpflichtet sich zur Aufrechterhaltung der Versicherung während der Laufzeit des Vertrages.

9. Besondere Vereinbarungen

- Bestehende Index- oder Staffelmietvereinbarungen aus den Mietverträgen sind in die Stammdaten der jeweiligen Verträge zu übernehmen und werden durch die Hausverwaltung entsprechend überwacht und umgesetzt.
- Mieter und Hausverwaltung kommunizieren direkt miteinander. In Notfällen ist eine Kontaktaufnahme auch außerhalb der regulären Bürozeiten, einschließlich am Wochenende, möglich und gewünscht.
- Die Erstellung der Betriebskostenabrechnung für das Jahr ist im Verwaltungshonorar enthalten. Abrechnungen für vorangegangene Zeiträume stellen eine gesondert zu vergütende Sonderleistung dar und werden mit 60,00 EUR zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt.

10. Beendigung

Bei Beendigung dieses Vertrags hat der Immobilienverwalter alle Unterlagen betreffend das Verwaltungsobjekt, insbesondere auch die Vollmacht nach Ziffer 6 des Vertrags, an den Auftraggeber herauszugeben. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Immobilienverwalter nicht zu, gleich aus welchem Rechtsgrund der Vertrag endet.

11. Schlussbestimmungen

- Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Zustimmung der Wohnungseigentümer durch Beschluss und der Zustimmung des Verwalters.
- Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Es gilt dann an Stelle der unwirksamen Bestimmung eine solche wirksame als vereinbar, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtlich zulässiger Weise am nächsten kommt.
- Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform, das gilt auch für einen Verzicht auf das Schriftformerfordernis selbst.

Ort, Datum:

Ort, Datum:

.....
Auftraggeber

.....
Immobilienverwalter